

DUDH II

NATUREZA JURÍDICA

Sobre a natureza jurídica é necessário a distinção entre o que é uma Declaração e o que é um Tratado.

Na prova, a Declaração pode vir como Resolução ou como uma Recomendação, enquanto tratado é sinônimo de Convenção, é sinônimo de Acordo Internacional e pressupõe consentimento de vontades, a expressão de vontades até chegar a um denominador comum entre os Estados que estão promovendo esse Acordo.

O Acordo Internacional pressupõe Bilateralidade ou Multilateralidade, ele é Bilateral ou Multilateral, enquanto a Declaração é um ato Unilateral.

A natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é de Declaração, de Resolução ou de Recomendação da ONU, é um ato unilateral das Nações Unidas.

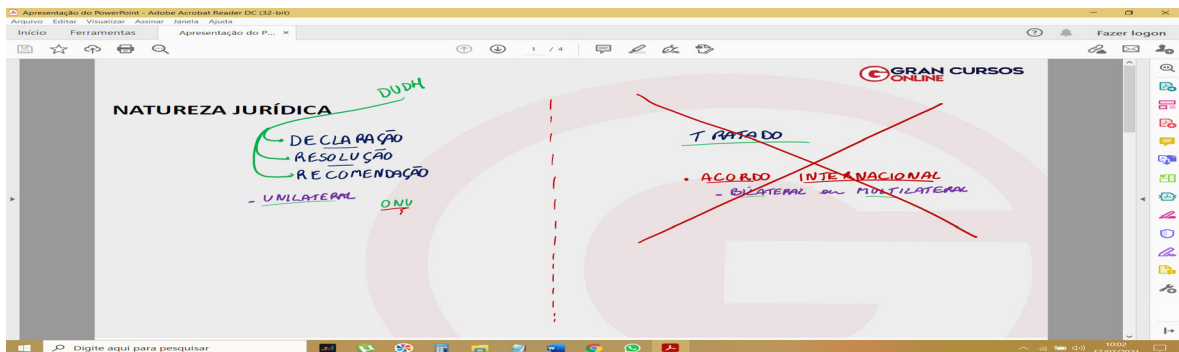
Não ocorreu na DUDH a forma de Tratado ou Acordo Internacional. A DUDH não é um Tratado, não é uma Convenção, NÃO É UM Acordo Internacional, ela é apenas uma **Declaração** das Nações Unidas.

Isso é importante porque vai repercutir num ponto muito divergente e polêmico.



ANOTAÇÕES

NATUREZA JURÍDICA



A grande polêmica é quanto a DUDH ser uma norma vinculante ou não, quanto a ser um documento que vincula os Estados quanto ao teor dos seus artigos ou não.

A natureza jurídica da DUDH é de DECLARAÇÃO, ela não é um TRATADO porque se ela fosse um TRATADO, na sua gênese, este tópico quanto a ser vinculante não estaria sendo discutido porque se um Estado consente em cumprir aquilo que está elencado no papel, já teríamos o pressuposto de que seria vinculante àquele Estado.



O fato de ser uma Declaração traz muita polêmica para dentro da doutrina.

VINCULANTE?

Em virtude de ser a DUDH uma Declaração e não um Tratado, há discussões na doutrina e na prática dos Estados sobre sua força vinculante.

No mínimo, há 3 correntes:

- **1ª Corrente** – A DUDH não é vinculante porque é uma mera Declaração da ONU e é constituída de normas denominadas *SOFT LAW* (“Direito suave”), normas que funcionam apenas como uma diretriz, um norte aos países pertencentes ou não à ONU – normas que não geram obrigações.

ANOTAÇÕES

- **2ª. Corrente** – É vinculante, pois decorre da interpretação do termo ‘Direitos Humanos’ utilizado na carta da ONU. São direitos ‘*Jus Cogens*’ que são normas imperativas de direito internacional. Para esta corrente, as nações pertencentes à ONU devem respeitar os Direitos Humanos, mas a Carta da ONU não enumera quais seriam esses Direitos Humanos. Entendem que a DUDH é uma EXTENSÃO da Carta da ONU. A Carta da ONU é um Acordo Internacional, a criação da ONU se deu por um Acordo de Vontades, portanto, é um Tratado internacional que os países assinaram, submeteram à aprovação dos seus respectivos parlamentos, passou por um processo de ratificação e, posteriormente, foi promulgado. É um tratado, é vinculante.

Já a DUDH, para esta 2ª Corrente, seria uma decorrência, um instrumento conexo à Carta da ONU, sendo que a DUDH elencou os Direitos Humanos não referidos, em pormenor, na Carta da ONU. Sendo assim, aqueles países que são signatários da Carta da ONU estariam obrigados a cumprir o principal documento da ONU que traz a enumeração dos Direitos Humanos. Citados pela Carta da ONU.



- **3ª. Corrente** – É vinculante em parte. Alguns temas são vinculantes por se basear nos costumes de Direito Internacional. Da mesma forma que a 2ª Corrente, entende-se aqui que a DUDH possui normas *Jus Cogens*, mas não são todas, apenas algumas decorrentes desse costume, normas imperativas, por exemplo, a vedação à escravidão (prevista no art. 4º e 5º da DUDH), à tortura.

Qual é a corrente que deve ser adotada na prova?

Por muitos anos perdurou, especialmente nas áreas policiais, o entendimento da 1ª Corrente: se não é Tratado, não é vinculante e não obriga os países a cumprir o texto.

Com relação à Banca CESPE/CEBRASPE, é preciso estar atento a uma questão desse tipo: uma “dica” seria optar por responder que é vinculante, com a justificativa que pode vir de duas formas, atendendo não apenas ao disposto na corrente, mas essencialmente considerando o que os Estados pensam acerca desse tema.

ANOTAÇÕES



Para aliar a melhor doutrina com a prática internacional sobre o tema, a 3ª CORRENTE PREPONDERA: ela entende que a DUDH não é um Tratado, portanto, não tem efeito vinculante, como norma de Acordo Internacional, porém, dado o teor, a importância de alguns temas que são trabalhados nela, acaba gerando essas normas de *Jus Cogens* em determinados pontos, como é o caso da vedação à escravidão e à tortura e não é na sua totalidade porque alguns países, por exemplo, vão discordar de alguns pontos ligados a religião que estão elencados no documento, a questão da apostasia, quando o sujeito abandona uma religião, algo previsto no art. 18 da DUDH, mas que não é aceito em alguns países de religião islâmica.

É difícil afirmar que será vinculante na sua integralidade, como considera a 2ª Corrente.

Em uma prova discursiva, numa redação onde há mais argumentos que podem ser trabalhados, o tema pode ser aprofundado: as Bancas não costumam aprofundar esse tema, normalmente a pergunta é apenas se é vinculante ou não vinculante, sem procurar saber a justificativa.

DICA PARA A PROVA

Normalmente, quando se chega a DUDH, já se estudou alguma coisa de Direito Constitucional, já se estudou, por exemplo, o art. 5º da Constituição Federal (CF), que versa sobre os Direitos Fundamentais.

Este é o problema porque, por vezes, os direitos fundamentais do art. 5º da CF podem atrapalhar a resolução de questões sobre a DUDH.

O contexto histórico da DUDH e da CF se reflete nas normas.

A DUDH traz normas genéricas, não apresentando exemplos justamente para não atrapalhar o seu caráter universal.



ANOTAÇÕES

Basta lembrar de todo o contexto da década de 40 para se chegar à produção da DUDH: a ideia central era de que esse documento alcançasse todas as Nações e para alcançar todas as Nações, os temas considerados mais polêmicos não foram tratados, por exemplo, a pena de morte.

Todos imaginam que um documento sobre Direitos Humanos trará algo sobre pena de morte: a DUDH não tratou da pena de morte. Naquela época, muitos países do mundo reviam a pena de morte como pena e isso poderia se constituir num entrave, num óbice para que esse país aderisse a essa ideia proclamada pela DUDH.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS	CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF)
• É de 1948 • Caráter universal • Normas genéricas • Evita temas polêmicos	• É de 1988 • Caráter doméstico • É mais específica • Traz temas para que o estado se defina sobre eles

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS (DUDH)

Artigo 1º

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir entre si num espírito de **fraternidade**.

Este é o artigo que traz os princípios dos Direitos Humanos, os ideais dos **Direitos Humanos: a Liberdade, Igualdade e Fraternidade**. Essa tríade é inspirada fortemente na Revolução Francesa.

Apesar de ter como princípios a Liberdade, Igualdade e Fraternidade, a DUDH tratou apenas de direitos de Liberdade e Igualdade, não enumerou direitos de Fraternidade.

A DUDH é um marco histórico de direitos de Fraternidade?

Sim, mas apesar de trazer o princípio da Fraternidade, ela não enumera. Dificilmente será encontrado um documento internacional, um Tratado, enumerando direitos de Fraternidade, até por conta da essência desses direitos, de não ser apenas um dever do Estado, de ser um dever de toda a sociedade, por se tratar de direitos difusos, coletivos.



25m

ANOTAÇÕES

Artigo 2º

Todos os seres humanos fazem jus aos direitos e liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção de espécie alguma, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, de origem nacional ou social, propriedade, nascimento ou qualquer outra condição. Além disso, não será feita distinção alguma fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, seja esse independente, ou sob tutela, não autônomo, ou sujeito a qualquer outra limitação de soberania.

“Todos os seres humanos fazem jus aos direitos e liberdades proclamados na presente Declaração” – este é o Princípio da Universalidade.

Só têm direito aos direitos arrolados na DUDH aqueles cidadãos pertencentes a países signatários da ONU?

Só têm direito aos direitos arrolados na DUDH aqueles cidadãos pertencentes a territórios reconhecidos pela ONU, sendo que os apátridas não têm direito?

“Todos os seres humanos” é para ser interpretado literalmente porque, efetivamente, **todos os seres humanos**, bastando ter a condição de ser humano para fazer jus aos direitos e liberdades elencados na DUDH, o caráter é absoluto.

Nesse artigo também presente a ideia de NÃO DISTINÇÃO que é dividida em duas partes:

- Em relação ao indivíduo.
- Em relação ao território.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Thiago Medeiros.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
